



P U T U S A N

Nomor 3547 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASRIL, bertempat tinggal di Jalan Ujung Tanjung, RT.019, RW.007, Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MHD. Haris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. MHD. Haris, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas, Blok C, Nomor 20, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG DURI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 183, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, diwakili oleh Jhon Hendrik Fernando Hasibuan selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Duri, mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Arifin Zouari, S.H., *Senior Manager Regional Legal Team* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Wilayah Pekanbaru, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 183, Duri, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3547 K/Pdt/2023



2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DUMAI, berkedudukan di Jalan Sultan

Syarif Kasim, Teluk Binjai, Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, berkedudukan di Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda I, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh Hasbi Hanis, Kepala KPKNL Dumai, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Sultan Syarif Kasim, Nomor 55, Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022;

3. FARDI ANGGARI EFRIADI, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT.001, RW.005, Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Madau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan milik Penggugat karena tanpa adanya Tim Penilai Independen dalam menetapkan ataupun menentukan nilai objek lelang;
4. Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap lelang yang dilakukan terhadap 2 (dua) unit ruko 3 (tiga) lantai

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3547 K/Pdt/2023



milik Penggugat tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor 116/12/2021, tanggal 21 Desember 2021;

5. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas aset/objek hak tanggungan berikut bangunan di atasnya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara, Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
6. Menyatakan dalam hukum sah milik Penggugat aset/objek hak tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1130, tanggal 23 September 2015, atas nama Asril (Penggugat) dan berikut 2 (dua) bangunan ruko permanen 3 (tiga) lantai seluas 464 m² dengan Surat Ukur Nomor 892/Ujung Tanjung/2015, tanggal 27 Agustus 2015, yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara, Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan *obscur libel*;
- Eksepsi tentang *persona standi non judicio*;
- Eksepsi tentang gugatan salah objek (*error in objecto*);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3547 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang salah pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rhl, tanggal 5 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.744.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 243/PDT/2022/PT PBR, tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta-Pdt.G/2023/PN Rhl *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3547 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 243/PDT/2022/PT PBR, tanggal 27 Januari 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Rhl, tanggal 5 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir membuka sidang kembali untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku dan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng;

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 27 Maret 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3547 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Nomor 125, tanggal 29 Juli 2008, terakhir diubah berdasarkan Perjanjian Addendum Restrukturisasi Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu Nomor 17, tanggal 28 September 2018, yang dibuat di hadapan Mariana Gultom, S.H., Notaris di Duri, yang berdasarkan ketentuan Pasal 14 menyebutkan bahwa "Tentang Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, Pengambil Kredit/Pihak Kedua memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis", sehingga dengan demikian kesepakatan pilihan domisili tersebut mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASRIL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASRIL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3547 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3547 K/Pdt/2023